

1503592-33.2020.8.26.0533
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Lucas Borges Dias
Comarca: Santa Bárbara d'Oeste
Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/11/2022

...
Assim, comprovada a prática do delito de furto, em sua forma tentada, passo ao exame da qualificadora.
Óbvio a ocorrência do concurso de pessoas, ante a autoria bem delineada em relação terceira pessoa, conforme relato seguro e coeso da vítima (corrêu falecido - fl. 80). Aliás, o próprio réu, apesar de negar a autoria, informou que teria emprestado o veículo para Luis, que seria o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste
Foro de Santa Bárbara d'Oeste
2ª Vara Criminal
Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503592-33.2020.8.26.0533 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503592-33.2020.8.26.0533
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2304167/2020 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 10228299 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 842/20/925 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2304167 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS NATALINO DA COSTA NOVAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos.

Capítulo I - Do relatório.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a MATHEUS NATALINO DA COSTA NOVAIS (com qualificação à fl. 74) a conduta correspondente ao artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, praticada em 25/05/2020, na modalidade tentada, tendo como vítima Maciel Pereira Gomes.
Segundo a denúncia: "no dia 25 de maio de 2020, por volta de 11h30min, na Rua José Ribeiro Machado, nº 33, Planalto do Sol II, nesta cidade e comarca, MATHEUS NATALINO DA COSTA NOVAIS, qualificado a fls. 71, agindo previamente ajustado com

Luis Gustavo dos Santos (falecido), com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentou subtrair, para proveito comum, a bateria do caminhão Mercedes Benz, de placas BWP-17056, avaliada em R\$ 900,00 (conforme auto de avaliação de fls. 116), pertencente a Maciel Pereira Gomes, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 109/110); 2) o recebimento da denúncia (fls. 137/138) em 27/07/2022; 3) resposta à acusação (fls. 170/175); e 4) a colheita de prova oral em juízo. Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Anoto ainda o encarceramento de MATHEUS NATALINO DA COSTA NOVAIS, pois, preso por outro juízo (autos n.º 1506614-21.2022.8.26.0019).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...) § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...) IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Art. 14 - Diz-se o crime:

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de boletim de ocorrência (fls. 6/8); auto de exibição e apreensão (fls. 9/10); auto de avaliação (fl. 119); reconhecimento (fls. 81/82).

2.2. Da autoria.

A autoria de MATHEUS NATALINO DA COSTA NOVAIS também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Pois bem. A vítima Maciel Pereira Gomes (fls. 81/82) relatou que: “na data dos fatos estava dormindo no interior do seu caminhão Mercedes Benz de placas BWP-17056, oportunidade em que percebeu que alguém estava furtando a bateria do veículo. Que, abriu a porta do veículo e visualizou um indivíduo magro e Moreno, este ao ver a vítima foi em sua direção, ato contínuo desceu e entraram em luta corporal; Que o declarante conseguiu alcançar um facão que estava no interior do caminhão momento em que o autor se evadiu acompanhado de um outro indivíduo que o esperava mais pra frente; Que o declarante ainda correu atrás deles porém não conseguiu alcançá-los, momento em que se deparou com a viatura da guarda municipal relatou aos guardas o ocorrido, sendo que um dos autores deixaram o veículo GM/Corsa GL de cor vermelha, placas CJO-2077 aberto e sem ninguém nas proximidades. Após realizarem uma busca no interior do veículo lograram localizar um aparelho de telefone celular, uma CNH em nome de LUIS GUSTAVO DOS SANTOS e um CTPS em nome de MATHEUS NATALINO DA COSTA NOVAIS, uma conta de energia elétrica e uma conta de condomínio. Os documentos localizados no interior do veículo foram apresentados para o declarante e imediatamente RECONHECEU sem sombra de dúvidas Matheus através de foto existente na carteira de trabalho como sendo o autor da tentativa de furto, sendo ele que entrou em luta corporal com o declarante.”

Em juízo disse que na quinta anterior tentaram furtar o caminhão, entortaram a porta e não levaram nada, já que houve o disparo do alarme. Não fez ocorrência. Na sexta arrumou o caminhão. De domingo para segunda, 21h, estava sentado no caminhão, quando sentiu o caminhão balançar e quando abriu a cortina estava um indivíduo debaixo do caminhão, olhando para o interior da sua casa, e o outro já tinha retirado a tampa da bateria. O primeiro correu. Já em relação ao réu, entraram em

luta corporal. O depoente pegou um facão, quando ambos correram. Correu atrás. Passava uma viatura da GCM quando avisou os patrulheiros. O carro que estava em frente a sua casa era deles, quando os guardas vistoriaram o Corsa e localizaram documentos dos réus. Reconheceu o réu através da fotografia do documento. Documento de Matheus. Reconhece o réu em juízo sem sombra de dúvida como aquele que estava retirando a tampa da bateria.

No mesmo sentido, os guardas civis Renan Siloni de Novaes e Cleber Caetano da Silva, relataram que: receberam determinação de comparecer no local dos fatos, onde entraram em contato com a vítima que relatou que estava dormindo no interior de seu caminhão Mercedes Benz de placas BWP-17056, oportunidade em que percebeu que alguém estava furtando a bateria do veículo. Que abriu a porta do veículo e visualizou um indivíduo magro e moreno, este ao ver a vítima foi em sua direção, ato contínuo fechou a porta e trancou-se no interior do caminhão, e através do vidro visualizou o rosto do indivíduo. Os patrulheiros avistaram nas proximidades um veículo GM/Corsa GL de cor vermelha, placas CJO-2077 aberto e sem ninguém nas proximidades. Após realizarem uma busca no interior do veículo lograram localizar um aparelho de telefone celular, uma CNH em nome de LUIS GUSTAVO DOS SANTOS e um CTPS em nome de MATHEUS NATALINO DA COSTA NOVAIS, uma conta de energia elétrica e uma conta de condomínio. Os documentos localizados no interior do veículo foram apresentados para a vítima e, imediatamente reconheceu Matheus através da foto existente na carteira de trabalho. Diante dos fatos os patrulheiros recolheram os objetos e juntamente com o veículo apresentaram na Unidade Policial.

Por sua vez, o acusado Matheus Natalino da Costa Novais, nas oportunidades em que ouvido, relatou que: "comprou o veículo GM/Corsa de placas CJO-2077 da pessoa de Ketellin Zaira Freires de Lima, combinando de pagar o veículo parcelado e quando quitasse o mesmo Ketellin entregaria o recebido de compra e venda; que como estava pagando o veículo passou a utilizar o mesmo sendo que na data dos fatos por ser amigo de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS emprestou o carro para o mesmo, ficando combinado de Luiz devolver o veículo na mesma data, o que não ocorreu, sendo que o veículo ficou em posse de Luiz no dia 25/05/2020 a partir das 17hr00min e quando o declarante foi buscar o veículo no dia seguinte, sendo dia 26/05/2020 por volta das 11hr00min foi informado pela avó de Luiz que o mesmo não estava, pois teria ido para o bairro Praia Azul; que na mesma data entrou em contato com Luiz via celular e Luiz informou que não poderia voltar pois a Polícia estava procurando por ele e o veículo teria sido apreendido. Matheus Natalino da Costa Novais em seu 2º depoimento declarou que ratifica os termos prestados anteriormente e relata ainda que é proprietário do veículo gm/corsa de placas cjo2077 e era amigo de Luís Gustavo dos santos, sendo que na data dos fatos Luís pediu emprestado para o declarante seu carro e como era de costume ele emprestar não viu problemas, sendo que Luís pegou o veículo na parte da manhã, ficando de devolver o mesmo por volta de 12h00, o que não aconteceu, sendo que o declarante ainda tentou ligar para Luís por diversas vezes porém ele não atendeu; que no dia seguinte, Luís ligou para o declarante e informou que seu veículo havia sido preso, visto que ele havia feito algo que deu errado e que ele estaria no bairro praia azul na cidade de Americana e informou ainda que a polícia estaria atrás dele; que passando quatro dias Luís retornou e conversou com o declarante que pagaria pelo veículo, porém algum tempo depois Luís entrou em óbito; que o declarante já prestou esclarecimentos sobre esse fato e afirma não ter cometido furto algum, bem como afirma ainda que somente fora reconhecido pela vítima, haja vista como o veículo era de sua propriedade estavam documentos dele no interior do mesmo; que o declarante informa ainda que Luís tinha as características físicas bem parecidas com as do declarante e acredita que seja este o motivo da vítima o ter reconhecido como o autor dos fatos; que até a presente data o declarante não conseguiu retirar seu veículo do pátio municipal." Em juízo novamente negou a autoria. No dia dos fatos Luiz chegou na hora do almoço e pegou seu carro emprestado. No outro dia ligou para o réu e disse que teria perdido o carro, mas que pagaria por ele. Passados alguns dias, Luis foi assassinado, quando o réu foi chamado no 2º DP para prestar esclarecimentos. Prestou os esclarecimentos por duas vezes. Pois bem. Após a instrução probatória, a condenação se impõe. Com efeito, a vítima

foi categórica em apontar o réu como um dos autores do delito, tanto em solo policial quanto em juízo, valendo ressaltar que ficou muito próxima dele, chegando a entrar em luta corporal com o réu, o que dá maior segurança ao reconhecimento. O réu era aquele que já estava próximo da bateria, com a tampa do objeto aberta. Ademais, o veículo utilizado na empreitada criminosa é do réu, que apresentou versão de que teria emprestado o veículo, porém não há prova mínima do alegado, tratando-se de subterfúgio para livrar-se de uma condenação criminal. Destaco, ainda, que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento dos agentes de segurança, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas.

O delito só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a vítima estava no interior do veículo e prontamente reagiu à conduta do réu e terceiro.

Assim, comprovada a prática do delito de furto, em sua forma tentada, passo ao exame da qualificadora.

Óbvia a ocorrência do concurso de pessoas, ante a autoria bem delineada em relação terceira pessoa, conforme relato seguro e coeso da vítima (corréu falecido - fl. 80). Aliás, o próprio réu, apesar de negar a autoria, informou que teria emprestado o veículo para Luis, que seria o outro indivíduo que estaria no local.

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para MATHEUS NATALINO DA COSTA NOVAIS

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: Neste caso, os maus antecedentes estão configurados, pois há certidões de condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, de modo que o aproveitamento para efeitos de reincidência se dará apenas para os fatos mais recentes, ficando o restante para os maus antecedentes (processo nº0002993-37.2021.8.26.0533 – fls. 201). Inclusive, “não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida qualquer alegação de ocorrência de bis in idem ou de violação ao sistema trifásico, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte”, situação deste caso. Na jurisprudência: STJ AgRg no HC n. 731.583/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito. Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.

Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: não houve influência relevante, digna de apreciação nesta etapa, por parte da conduta de qualquer ofendido.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de dois a oito anos, e multa" (art. 155, § 4º, incisos I). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item "b"), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em "02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

A) Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente;

B) Nenhuma circunstância agravante.

Posto isso, mantenho a pena no patamar anterior.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, em relação à redução decorrente do reconhecimento da tentativa, em razão do iter percorrido deve incidir em seu patamar mínimo (1/3), já que o réu estava na posse do objeto que pretendia subtrair e entrou em luta corporal com a vítima para garantir o sucesso da empreitada criminosa, resultando em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias multa.

A respeito do valor, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à condenação inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 33, § 2º, "c"), bem como aos maus antecedentes, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime semiaberto.

Em razão dos maus antecedentes, descabe substituição por restritiva (arts. 44, II, do CP) e suspensão condicional (art. 77, I, do CP).

Por fim, considerando inexistirem provas esquadrihadas e líquidas de eventuais danos materiais, deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP), o que não impede a busca dessa pretensão no juízo cível.

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra MATHEUS NATALINO DA COSTA NOVAIS (com qualificação à fl. 74), por incorrido nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias multa, no piso, em regime inicial semiaberto;

Ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade em relação a este processo,
Defiro a gratuidade de justiça.

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comuniquem-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a

suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);
Lancem-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;
Tomem-se as providências para intimar-se ao cumprimento das penas restritivas de direito irrogadas, nos termos do art. 149, §2º, da LEP;
Sentença dada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se oportunamente.

Santa Bárbara d'Oeste, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA